

Nel caso di richiesta di autorizzazione allo scavo da parte dei gestori della telefonia, per cantieri mobili, è necessario applicare la tariffa per l'occupazione ordinaria del suolo pubblico oppure quella per il sottosuolo, ridotta di un quarto?

Si tratta di **occupazioni temporanee** realizzate da soggetti che eseguono lavori di posa o manutenzione di **cavi e condutture**, le quali **non rientrano** nell'ambito applicativo del **comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019**, disposizione che il Legislatore ha espressamente riservato alle **occupazioni permanenti** effettuate nel territorio comunale dalle aziende di pubblici servizi.

I **cantieri stradali** allestiti per la posa o la manutenzione delle reti devono pertanto corrispondere il **Canone Unico Patrimoniale** in base alla **superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico** e al **numero dei giorni di occupazione**. La **tariffa applicabile** è quella **temporanea**, prevista dal regolamento comunale e normalmente utilizzata per i **cantieri edili**.

Particolarità di questa tipologia di occupazioni è il loro **sviluppo progressivo**: il cantiere avanza quotidianamente lungo il tracciato degli scavi. Tale caratteristica deve essere considerata ai fini della **determinazione del canone**, che sarà calcolato sulla base della **superficie di suolo pubblico (e non di sottosuolo) giornalmente occupata**, applicando la specifica **tariffa giornaliera** stabilita dalla Giunta comunale.

Nel conteggio del canone dovranno inoltre essere incluse le **superfici occupate dai mezzi d'appoggio**, necessari per l'esecuzione degli scavi, la movimentazione dei materiali e le operazioni di ripristino.